

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6635/2539

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
หลังสวน

โจทก์

นางราตรี อ้นกรุด

โจทก์ร่วม

นายประมวล เพชรศรี

จำเลย

ป.อ. มาตรา 285

จำเลยได้ข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายในขณะที่จำเลยซึ่งเป็นครูอาวุโสเข้าเวร
เป็นครูผู้ปกครองประจำวันมีหน้าที่ควบคุมดูแลเด็กนักเรียน ถือได้ว่าขณะเกิดเหตุผู้
เสียหายเป็นศิษย์อยู่ในความดูแลของจำเลย

จำเลยได้ข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายในขณะที่จำเลยซึ่งเป็นครูอาวุโสเข้าเวร
เป็นครูผู้ปกครองประจำวันมีหน้าที่ควบคุมดูแลเด็กนักเรียน ถือได้ว่าขณะเกิดเหตุผู้
เสียหายเป็นศิษย์อยู่ในความดูแลของจำเลย

(สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์-สุทธิ นิชโรจน์-สุชาติ ถาวรวงษ์)

ศาลจังหวัดหลังสวน - นายชาติรี สุริยะวิจิตรวงศ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายมานัส เหลืองประเสริฐ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ